๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๒/๒๕๕๖

เรื่อง กรรมการผู้จัดการเป็นลูกจ้าง โบนัสนั้นลูกจ้างต้องมีตัวตนอยู่ในวันครบกำหนดจ่ายโบนัส

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ต่อมาปี ๒๕๔๕ ทำงานตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ ๑ ตกลงให้โจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓๕๗,๕๐๐ บาท ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ มีกำไรจำนวนมาก ต่อมาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จึงขอให้จำเลยที่ ๑ และ ๒ ร่วมกันจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายและโบนัสรวม ๑๐๑,๔๘๐,๖๘๓.๓๔ บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๓,๑๔๗,๒๗๕ บาท ให้จำเลยที่ ๓ (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทิสโก้ฯ) ชำระเงิน ๒๙๒,๔๖๑.๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้อง

ศาลฎีกา เห็นว่า ลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ คือผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง โดยอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง เมื่อปรากฏว่าโจทก์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน มีสิทธิหน้าที่ในสวัสดิการทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเหมือนลูกจ้างคนอื่น โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ โจทก์มีอำนาจฟ้อง โจทก์ฟ้องว่าได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๕๗,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๗๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณาโจทก์รับว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๗๕,๐๐๐ บาท แต่ศาลฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓๗๕,๐๐๐ บาท เป็นการขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นโบนัส เห็นว่า ตามระเบียบการจ่ายโบนัสกำหนดว่าให้จำเลยที่ ๑ จ่ายโบนัสงวดที่สามของปีในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี โดยไม่มีข้อความว่าจะจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก่อนวันดังกล่าว แสดงว่าลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับโบนัสจะต้องมีตัวตนอยู่ในวันครบกำหนดโบนัส เมื่อปรากฏว่าโจทก์ถูกเลิกจ้างในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ก่อนครบกำหนดจ่ายโบนัสในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัส

๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๓/๒๕๕๖

เรื่อง การปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ลูกจ้างต้องมีสภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในวันใช้ข้อบังคับด้วย

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ต่อมาโจทก์เกษียณอายุวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เห็นว่า การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างนั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คุ้มค่ากับอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมิได้เป็นการเพิ่ม

ให้เปล่าที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มตอบแทนแก่รัฐวิสาหกิจ โจทก์พ้นสภาพเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยโจทก์ได้รับเงินบำเหน็จและเงินอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว ก่อนโจทก์เกษียณได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้ปรับเงินเดือนเฉพาะข้าราชการร้อยละ ๓ เท่ากันทุกอัตราโดยมีผลวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ต่อมาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติให้ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจปรับค่าจ้างร้อยละ ๓ และกระทรวงแรงงานมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ให้จำเลยดำเนินการปรับค่าจ้าง ต่อมาคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีมติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ อนุมัติปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีและได้ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแม้จะให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ก็ตาม แต่ในวันที่ใช้ข้อบังคับดังกล่าวโจทก์ไม่มีสภาพการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยที่จะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพตอบแทนให้แก่จำเลยได้อีกตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี จำเลยจึงไม่ต้องปรับเพิ่มและจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๔/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งกรรมการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ต่อมาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จำเลยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของจำเลยให้โจทก์ออกจากงานมีผลทันทีอ้างว่าโจทก์กับพวกจัดตั้งบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ค้าขายแข่งกับจำเลยซึ่งเป็นเท็จและเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยประกอบธุรกิจซื้อขาย ให้เช่า เช่าซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โจทก์กับพวกได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประกอบกิจการแข่งกับจำเลยทำให้จำเลยเสียหาย ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ได้ประกอบกิจการแข่งขันกับจำเลยจึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าการกระทำของโจทก์เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๕/๒๕๕๖

เรื่อง ดอกเบี้ยผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างของรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เงินตอบแทนความชอบเนื่องจากออกจากงานเพราะเกษียณอายุไม่ใช่ค่าจ้างจึงผิดนัดเมื่อทวงถาม

เมื่อจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จึงไม่อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจซึ่งมิได้มีบทบัญญัติเรื่องอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างและเงินตอบแทนความชอบในการทำงานไว้ ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดจากจำเลยได้เพียงอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ส่วนเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานที่พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเนื่องจากออกจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุไม่ใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติจึงไม่ใช่ค่าจ้างตามข้อ ๔ ที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลิกจ้างตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ลูกจ้างจึงต้องทวงถามก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระเงินภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่จำเลยชำระให้วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙

๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๗/๒๕๕๖

ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีที่นายจ้างกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือน

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการเขตเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๕ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙๒,๕๖๕ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๕ และทุกวันสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันทีในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆ จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์กระทำผิดฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการเบิกคืนค่าใช้จ่ายของพนักงานและโจทก์กระทำความผิดอื่นๆ ศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าโจทก์มิได้กระทำผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้างจึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๑๐๑,๘๒๒ บาท (จำนวน ๓๓ วัน) และเงินอื่นๆพร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าว่าศาลแรงงานพิพากษาไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือน ดังนั้นจะเลิกจ้างโจทก์จึงต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าคือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสองและวรรคสี่ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น เมื่อจำเลยเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับแต่วันเลิกจ้างคือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เป็นเงินจำนวน ๕๕,๕๓๙ บาท (๑๘ วัน) ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน จำนวน ๑๐๑,๘๒๒ บาท (จำนวน ๓๓ วัน) จึงไม่ถูกต้อง

๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๘/๒๕๕๖

ชกหน้าผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรงเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย , พักงานเพื่อการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๖

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ระหว่างทำงานโจทก์ชกหน้าผู้บังคับบัญชาจำเลยจึงพักงานโจทก์ ๗ วัน โดยจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ ๕๐ และต่อมาเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากกระทำความผิดร้ายแรง โจทก์โต้แย้งว่าจำเลยได้ลงโทษพักงานโจทก์แล้วกลับเอาความผิดมาเลิกจ้างจึงเป็นการลงโทษซ้ำ เห็นว่า ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย การพักงานที่เป็นโทษทางวินัยนั้นต้องเป็นการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างทั้งคำฟ้องโจทก์ก็บรรยายไว้อย่างแจ้งชัดว่าจำเลยสั่งพักงานโจทก์เป็นเวลา ๗ วัน และหักค่าจ้างโจทก์ไว้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง รวมเป็นเงิน ๗๖๖ บาท โดยให้เหตุผลว่าเพื่อรอการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของการกระทำความผิด ดังนั้นการพักงานดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเพื่อรอการสอบสวนและมีการจ่ายค่าจ้างให้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง กรณีจึงมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหมวด ๗ วินัยพนักงาน กำหนดไว้ว่าพนักงานต้องไม่ทำการทะเลาะวิวาทหรือใช้กำลังประทุษร้ายร่างกาย โจทก์ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ชกที่ใบหน้า บริเวณปากและศีรษะผู้บังคับบัญชา การกระทำของโจทก์แสดงว่าโจทก์มิได้มีความยำเกรงต่อผู้บังคับบัญชาทั้งมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ระบุห้ามไว้ ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง

๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๗๙/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการมีหน้าที่เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุดของจำเลยมีระยะเวลาจ้าง ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ต่อมาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กล่าวหาว่าโจทก์บกพร่องต่อหน้าที่อันเป็นเท็จ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและ

ผิดสัญญาจ้าง จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำให้จำเลยได้รับความเสียหายร้ายแรงถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มิได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าโจทก์มิได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงหรือจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อุทธรณ์ของจำเลยล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๐/๒๕๕๖

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

โจทก์เลิกจ้างนาย ก. ลูกจ้างโดยอ้างว่ากิจการขาดทุน นาย ก. ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กรณีโจทก์เลิกจ้างไม่เป็นธรรม คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่นาย ก. จำนวน ๗๐,๒๐๐ บาท โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่ง ศาลฎีกา เห็นว่า หลังจากโจทก์เลิกจ้างนายก. โจทก์ได้มีการสั่งเครื่องจักรเข้ามาทุกปีและรับพนักงานเทคนิคเข้ามาควบคุมเครื่องจักรใหม่อีกทั้งการปรับลดพนักงานนั้นก็เป็นการปรับลดพนักงานในระดับหัวหน้าเท่านั้น โดยไม่ได้มีการปรับลดพนักงานในระดับล่าง มีการจ้างพนักงานรับเหมา (ซับคอนแทรค) เข้ามาทำงานตลอดเวลา หากโจทก์ประสบภาวะมีพนักงานมากเกินจำเป็นก็น่าจะไม่รับพนักงานตลอดเวลาจึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์ประสบภาวะขาดทุน การเลิกจ้างนาย ก. ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๒๓ (๑) – (๕) ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งขณะเลิกจ้างก็มิได้ประสบภาวะขาดทุนหรือประสบปัญหาอื่นใดจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงไม่ใช่กรณีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้เพื่อให้กิจการของโจทก์ดำรงอยู่ การที่โจทก์เลิกจ้างนาย ก. จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม คำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงชอบด้วยกฎหมาย

๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๑/๒๕๕๖

เรื่อง สมัครใจลาออกโดยยินยอมรับเงินผลประโยชน์ตามที่นายจ้างเสนอ ถือเป็นการลาออกมิใช่การเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบีบบังคับให้โจทก์ลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยลาออกจากงานโดยสมัครใจจึงไม่เป็นการเลิกจ้างและจำเลยได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์เท่ากับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายรวมทั้งเงินอื่นๆ จำนวน ๗๖,๘๐๕ บาท แล้ว ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า การที่นาย ธ. เรียกโจทก์ไปพบและแจ้งว่าจำเลยไม่ไว้วางใจในการทำงานของโจทก์หากโจทก์ไม่ลงลายมือชื่อในใบลาออกก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะจำเลยจะปลดโจทก์ออกจากงาน ซึ่งหากโจทก์ลาออกจำเลยก็จะจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้ เมื่อโจทก์ยอมเขียนและลงลายมือชื่อในใบลาออกพร้อมรับเช็คเป็นเงิน ๗๖,๘๐๕ บาท แสดงว่าโจทก์ตัดสินใจเลือกวิธีการลาออกและโจทก์กลัวเสียประวัติเมื่อถูกจำเลยปลดออก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์สมัครใจลาออกจากงานเองจึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ไม่เข้ากรณีเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๒/๒๕๕๖

เรื่อง ขัดคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆ อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่จำเลยอ้าง ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๘๐๔,๓๔๑.๓๔ บาท และเงินอื่นๆ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายผลิต ต้องทำงาน ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งด้วยวาจาให้โจทก์ส่งรายงานประจำวันในเวลา ๗.๕๕ น. ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นเพียงแต่ข้อเท็จจริงที่หัวหน้างานบันทึกไว้ในหนังสือประจำแผนกมาลงไว้ในแบบรายงานแล้วส่งผู้บังคับบัญชา หากโจทก์ส่งด้วยตนเองไม่ทันก็มอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งแทน นอกจากนี้การปฏิบัติงานของพนักงานจำเลยก่อนเวลาปฏิบัติงานเพียงการขอความร่วมมือจากพนักงานไม่ใช่คำสั่ง หากไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีโทษ และหากโจทก์มาส่งรายงานด้วยตนเองเพียงแต่ทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่สะดวกที่จะซักถามข้อเท็จจริงเท่านั้น คำสั่งที่จำเลยให้โจทก์ส่งรายงานก่อนเวลาปฏิบัติงานปกติไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้โจทก์ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โจทก์จึงไม่ได้กระทำผิดซ้ำคำเตือนของจำเลยในสาเหตุดังกล่าว เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่หัวหน้าแผนกอาวุโสฝ่ายผลิตต้องส่งรายงานประจำวันก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นสิ่งที่ปฏิบัติมานานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมองค์กร เมื่อจำเลยฝ่าฝืนจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลไม่รับวินิจฉัย

๑๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๔/๒๕๕๖

เรื่อง สัญญาระหว่างนายจ้างลูกจ้างกรณีที่เรียกเก็บค่าสินค้าไม่ได้โดยลูกจ้างยอมชดใช้แทน มีผลผูกพันลูกจ้างให้ต้องรับผิดตามสัญญานั้น

จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของโจทก์ จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๑ ทำงานตำแหน่งผู้แทนขาย ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ ยื่นขออนุมัติสินเชื่อในการขายสินค้าต่อโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ ๑ มีข้อตกลงกับโจทก์ว่า หากโจทก์ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จำเลยที่ ๑ ยินยอมชดใช้ค่าสินค้าแก่โจทก์จนครบถ้วน ต่อมาผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า จำเลยที่ ๑ ติดตามสินค้าคืนได้บางรายการคงเหลือค่าสินค้าคิดเป็นเงิน ๓๒๔,๖๒๕.๓๕ บาท จำเลยที่ ๑ ไม่ชดใช้เงินแก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ให้ร่วมรับผิด จำเลยที่ ๑ ให้การว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้จำเลยที่ ๑ ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ย่อมขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นโมฆะ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานขาย การขายแบบที่สองด้วยวิธีไดเร็กเซลพนักงานต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้าหากไม่ได้รับชำระจากลูกค้าและพนักงานมีสิทธิได้รับค่าคอมมิชชั่น จำเลยเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้าระหว่างรอการอนุมัติกลับเสนอขายสินค้าแบบที่สองให้แก่ลูกค้าโดยสมัครใจยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขที่จะต้องรับผิดชำระค่าสินค้าจนครบไม่ว่ากรณีใดๆ จึงเกิดข้อตกลงขึ้นตามวิธีการขายแบบที่สองระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตาม การที่จำเลยที่ ๑ ขวนขวายติดตามสินค้ากลับคืนจากลูกค้าแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าจำเลยที่ ๑ ยอมรับผูกพันตามข้อตกลง ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชำระค่าสินค้าแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าสินค้าเป็นเงิน ๓๒๔,๖๒๕.๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

๑๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๕/๒๕๕๖

เรื่อง บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ จัตวา วรรคสอง โจทก์จึงไม่เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕

โจทก์เป็นบุตรของนาย ส . ผู้ประกันตนซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับมารดาโจทก์โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ต่อมานาย ส. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่สำนักงานประกันสังคมไม่จ่ายให้เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ทายาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลแรงงานและขณะเดียวกันโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวขอให้มีคำสั่งว่าโจทก์เป็นบุตรของผู้ประกันตน

และเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณา เห็นว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ จัตวา วรรคหนึ่ง บัญญัติถึงทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไว้โดยเฉพาะโดยหากเป็นบุตรของผู้ประกันตนก็ต้องมีฐานะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๔๗ และมาตรา ๑๕๕๗ บัญญัติให้เด็กที่มิได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันสมรส..หรือนับแต่วันที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร เมื่อปรากฏว่าในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงาน โจทก์ยังไม่มีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตน โจทก์จึงไม่เป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ มาแต่ต้น แม้ต่อมาศาลเยาวชนและครอบครัวจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนก็ตามแต่ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ถึงแม้ในระหว่างการพิจารณาขงศาลฎีกาได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕๗ และให้ใช้ข้อความใหม่แทนว่า “การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด” ก็ตาม แต่ในขณะที่จำเลยมีคำสั่ง การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๕๔๗ นั้น กฎหมายบัญญัติให้มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีจึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลย โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพต่อจำเลยใหม่อีกครั้ง

๑๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๑/๒๕๕๖

เรื่อง คำร้องขอแก้ไขคำพิพากษากรณีชื่อจำเลยผิดพลาด ศาลแรงงานต้องไต่สวนให้ได้ความก่อนว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่

ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสามรับผิดต่อโจทก์ ต่อมาจำเลยผิดนัดมิได้ชำระเงินแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางได้ออกหมายบังคับคดี ในชั้นบังคับคดี โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องและคำพิพากษาและหมายบังคับคดีของจำเลยที่ ๓ จาก “นางละมูล พลทอน” เป็น “นางละมูลหรือละมุล พลทอน” ซึ่งเป็นการแก้ไขในรายละเอียดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีถึงที่สุดนานแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงมีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของจำเลยที่ ๓ คำร้องขอแก้ไขคำพิพากษากรณีชื่อจำเลยผิดพลาด ศาลแรงงานต้องไต่สวนให้ได้ความก่อนว่านางละมูล พลทอน กับ นางละมุล พลทอน เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์โดยมิได้ไต่สวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏก่อนที่จะมีคำสั่งนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกาให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

๑๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๖

เรื่อง ค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ของพนักงานรัฐวิสาหกิจกรณีเกษียณอายุ

จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ ได้จ้างโจทก์เป็นพนักงานค่าจ้างเดือนละ ๖๕,๕๖๕ บาท ต่อมาจำเลยให้โจทก์ออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยจ่ายค่าตอบแทนเนื่องจากเกษียณ ๒๔๐ วัน และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน ๓๐ วัน โจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องเนื่องจากโจทก์ทำงานมาแล้ว ๒๖ ปี จำเลยต้องจ่ายค่าตอบแทนเนื่องจากเกษียณแก่โจทก์ ๓๐๐ วัน และจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีอีกจำนวน ๒๓๐ วัน (ปีละ ๑๐ วัน) ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยและค่าตอบแทนความชอบในการทำงานให้แก่พนักงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖ ระบุว่าถ้าพนักงานปฏิบัติงานในช่วงเกษียณอายุติดต่อกันเกิน ๑๕ ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินตอบแทนความชอบในการทำงานเป็นเงินเท่ากับเงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๔๐ วัน เมื่อโจทก์ได้รับเงินค่าตอบแทนความชอบครบถ้วนแล้วจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยจากจำเลยอีก สำหรับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นว่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิให้ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ดังนั้นจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จึงไม่อาจนำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับได้ กรณีค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นตามระเบียบของจำเลยข้อ ๒๔ ระบุว่าปีใดพนักงานที่ไม่ลาพักผ่อนประจำปีให้สะสมรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปและเมื่อรวมกับปีปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน ๒๐ วันทำการยกเว้นพนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีสิทธิสะสมรวมไม่เกิน ๓๐ วันทำการ เมื่อโจทก์ได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากจำเลยแล้ว ๓๐ วัน จึงไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากจำเลยอีก

๑๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๘/๒๕๕๖

เรื่อง สัญญาประนีประนอมว่าจะไม่เรียกร้องเงินใดๆภายหลังเลิกจ้างมีผลผูกพันนายจ้างลูกจ้างคู่สัญญา ลูกจ้างจึงฟ้องเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีกไม่ได้

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากประสบภาวะขาดทุน ในวันเดียวกัน ผู้จัดการฝ่ายได้รับมอบหมายจากจำเลยให้นำใบรับเงินให้โจทก์ลงลายมือชื่อ แต่โจทก์ขอเวลาคิดดูก่อน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการของจำเลยพูดว่าถ้าไม่ยอมลงลายมือชื่อจะทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินที่ระบุในหนังสือและต้องไปฟ้องคดีเอง โจทก์ก็ยังไม่ลงลายมือชื่อและกลับบ้าน หลังจากนอนคิดหนึ่งคืน โจทก์ตัดสินใจไปลงลายมือชื่อเพื่อรับเงินมาใช้จ่ายในระหว่างว่างงาน แสดงให้เห็นว่าการที่โจทก์ตัดสินใจไปลง

ลายมือชื่อรับเงินหลังวันเลิกจ้างเป็นไปโดยความสมัครใจของโจทก์และโจทก์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและไม่ติดใจเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดจากจำเลยอีก โดยลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินต่อหน้าพยานสองคน ย่อมถือได้ว่าใบรับเงินฉบับนี้มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลผูกพันโจทก์ว่าหลังจากโจทก์ได้รับเงินสามจำนวนข้างต้นอันเป็นเงินตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานครบถ้วนแล้ว โจทก์สละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินอื่นใดตามกฎหมาย ซึ่งความหมายรวมทั้งค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอันมิใช่เงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอีก

๑๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๙-๑๓๗๐/๒๕๕๖

เรื่อง ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อ้างไม่ได้รับหมาย

โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ศาลแรงงานกลางนัดพิจารณาแต่จำเลยขาดนัด ศาลจึงพิจารณาคดีโจทก์และสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวและพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๕๐,๙๖๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๙๒,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ จำเลยยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลมีคำสั่งพิจารณาคดีใหม่ อ้างว่าไม่ได้รับหมายเรียก สำเนาคำฟ้อง และหมายนัดสืบพยานโจทก์ทั้งสองเพิ่งมาทราบหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วและจำเลยมีประเด็นต่อสู้หลายประเด็น ศาลแรงงานกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เจ้าพนักงานศาลคนเดียวกันได้ส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้อง หมายนัดสืบพยานโจทก์ และหมายส่งคำบังคับตามคำสั่งศาลแรงงานกลางให้แก่จำเลย ณ สถานที่สำนักงานแห่งใหญ่ของจำเลยถึง ๓ ครั้ง และจำเลยได้รับคำบังคับของศาลด้วย ถือได้ว่าจำเลยได้รับหมายเหล่านั้นและทราบนัดของศาลโดยชอบ เป็นการจงใจขาดนัดไม่เป็นการสมควรและไม่มีเหตุที่จะพิจารณาคดีใหม่ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าไม่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๑/๒๕๕๖

เรื่อง โอนการจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ เมื่อนายจ้างลูกจ้างมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไว้นายจ้างสามารถออกคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายจ้างโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจึงกระทำได้เมื่อลูกจ้างยินยอมให้มีการโอนสิทธิในความเป็นนายจ้างจากนายจ้างเดิมไปยังนายจ้างใหม่ด้วย ตามข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างข้อ ๘ ซึ่งเป็นเอกสารที่จำเลยทำขึ้นเพื่อแจ้งให้โจทก์ทราบ ระบุว่า “บริษัทมีสิทธิที่จะโยกย้าย แต่งตั้ง ถอดถอน หรือให้ท่านไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท หรือสาขาใดๆ ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทสยามกลการ จำกัด แล้วแต่ความเหมาะสมได้ ” เมื่อโจทก์ลงลายมือชื่อรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว จึงมีความหมายว่าโจทก์ทราบว่าจำเลยอาจจะโอนย้ายโจทก์ไปเป็นลูกจ้างของบริษัทสยามกลการเทรดดิ้ง จำกัด ได้ และโจทก์ยินยอมให้จำเลยโอนย้ายโจทก์ได้ การที่จำเลยมีคำสั่งโอนย้ายโจทก์ไปทำงานกับบริษัทสยามกลการเทรดดิ้ง จำกัด แล้วโจทก์ได้ปฏิบัติตามโดยไปทำงานที่บริษัทดังกล่าวเป็นเวลาถึง ๕ วัน ก่อนที่นำคดีมาฟ้อง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างนั้นโจทก์ได้คัดค้านหรือไม่ยินยอมกับการโอนย้ายตามคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดจึงถือว่าโจทก์ยินยอมพร้อมใจให้จำเลยโอนสิทธิการเป็นนายจ้างให้แก่บริษัทสยามกลการเทรดดิ้ง จำกัด แล้ว มิใช่กรณีที่จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้อันจะเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง

๑๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๕-๑๔๓๗/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ แต่นายจ้างคำนวณค่าล่วงเวลาไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างถือว่านายจ้างผิดสัญญาต้องคืนหลักประกันแก่ลูกจ้าง

จำเลยประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานในต่างประเทศโดยตกลงให้โจทก์ทั้ง ๖๓ คน ไปทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารสนามบินที่ประเทศกาตาร์ มีกำหนดระยะเวลาจ้าง ๑ ปี และจำเลยเป็นผู้ขออนุญาตพาโจทก์ไปทำงานในต่างประเทศตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โจทก์ทั้ง ๖๓ คน ทำสัญญาวางหนังสือค้ำประกันธนาคารต่อจำเลย (แบงค์การันตี) เพื่อค้ำประกันความเสียหายเป็นเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นจำเลยทยอยส่งโจทก์ไปทำงานที่ประเทศกาตาร์ ต่อมาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คนงานประท้วงเกี่ยวกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ว่าตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำเลยคำนวณค่าล่วงเวลาผิดซึ่งเป็นอัตราที่จ่ายตามกฎหมายของประเทศกาตาร์ แต่ตามสัญญาจ้างโจทก์ทั้ง ๖๓ คน กำหนดว่าโจทก์กับพวกจะได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ และ ๖๒(๑) ซึ่งมากกว่าตามกฎหมายของประเทศกาตาร์ เมื่อโจทก์หยุดงานประท้วงแต่จำเลยก็ยืนยันจ่ายค่าล่วงเวลาตามกฎหมายของประเทศกาตาร์ จึงฟังได้ว่าจำเลยผิดสัญญาจ้างเมื่อจำเลยผิดสัญญาจ้างโจทก์ทั้ง ๖๓ คน จึงมีสิทธิขอเดินทางกลับประเทศไทยก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างอันเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาแก่จำเลยและไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายใดๆ ให้แก่จำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่โจทก์ทั้งหกสิบสามนำมาวางไว้แก่จำเลย และต้องส่งมอบคืนให้โจทก์ต่อไปเพื่อโจทก์จะได้ขอคืนเงินที่ฝากไว้จาก

ธนาคาร แต่เมื่อจำเลยได้ใช้สิทธิตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่โจทก์ทั้งหกสิบสามนำมาวางเป็นประกัน และธนาคารได้ชำระเงินให้จำเลยเสร็จสิ้นแล้ว จำเลยไม่อาจคืนหนังสือค้ำประกันหรือหากคืนโจทก์กับพวกก็ไม่สามารถจะเบิกเงินจากธนาคารได้ จำเลยจึงต้องเป็นผู้ชำระเงินดังกล่าวคืนจำนวนคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานละวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ ศาลย่อมพิพากษาให้จำเลยคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้ง ๖๓ คนได้

๑๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๓๘/๒๕๕๖

เรื่อง ร้องสอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗ (๑)

สืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์อ้างว่าการดำเนินการประชุมใหญ่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ ต่อมาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์ยื่นคำร้องต่อศาลขอเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗ (๑) ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนให้นายปิยรัตน์ อุศุภรัตน์ กับพวกรวม ๓๐ คน เป็นคณะกรรมการของผู้ร้องและให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมโจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการของผู้ร้องใหม่ จำเลยที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนหารจดทะเบียนคณะกรรมการของผู้ร้อง ดังนี้ ผลตามคำขอของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ ๑ จึงกระทบสิทธิของผู้ร้องอันทำให้ผู้ร้องต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของผู้ร้องใหม่ ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นในการร้องสอดเข้สมาเป็นคู่ความ เพื่อรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงชอบที่จะขอเข้ามาในคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๗ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๒๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕๘-๑๗๕๙/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างพูดว่า “ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ให้ลาออกไป” ลูกจ้างไม่ไปทำงานถือว่าลูกจ้างลาออกเองไม่ใช่เลิกจ้าง

การที่นายไนยวน ประธานกรรมการ พูดกับโจทก์ว่า “ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ให้ลาออกไป” เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙ คำพูดเช่นนี้ย่อมไม่ใช่การบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ใช่บอกให้ออกจากงานแต่เป็นคำแนะนำโจทก์ว่าถ้าโจทก์ทำไม่ได้ก็ให้ลาออกไป จึงไม่ใช่การข่มขู่เพื่อเลิกจ้างโจทก์ ต่อมาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙ โจทก์เข้ามาที่ทำงาน นายสมพงษ์ กรรมการผู้จัดการของจำเลยได้สอบถามโจทก์ โจทก์บอกว่าไม่ทำงานแล้ว มีการถ่ายทอดงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ ดังนั้นการกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลยโดยปริยาย จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์

๒๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์เรื่องการกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และอุทธรณ์ว่าไม่ได้เลิกจ้าง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ขอคิดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๐,๐๐๐ บาท จำเลยต่อสู้ว่าไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๕๐๐ บาท โจทก์จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายน้อยเกินไปเพียง ๒,๕๐๐ บาท ขอให้ศาลกำหนดมากขึ้นนั้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนจำเลยอุทธรณ์อ้างคำเบิกความพยานต่างๆ เพื่อให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๒๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๑/๒๕๕๖

เรื่อง คำร้องขอแก้ไขชื่อจำเลย ศาลต้องไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันก่อนหรือไม่

ตามคำฟ้องโจทก์ระบุชื่อและชื่อสกุลของจำเลยที่ ๓ ว่า นางละมูล พลทอน แม้ในระหว่างพิจารณาจนกระทั่งศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาตามยอม จำเลยที่ ๓ จะลงลายมือชื่อและชื่อสกุลในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานกลางและสัญญาประนีประนอมยอมความว่าละมุล พลทอน เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของจำเลยที่ ๓ ศาลแรงงานกลางจะต้องไต่สวนให้ได้ความก่อนว่านางละมูล พลทอน จำเลยที่ ๓ กับนางละมุล พลทอน เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์โดยมิได้ไต่สวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏก่อนที่จะมีคำสั่งนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

๒๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๒/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างย้ายหอพักเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างที่เป็นคุณ ลูกจ้างไม่ไปนายจ้างจึงลงโทษพักงานลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานได้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินค่าจ้างเนื่องจากโจทก์สั่งพักงานลูกจ้างกับพวกรวม ๒ วัน จำเลยให้การว่าคำสั่งที่โจทก์ให้ลูกจ้างย้ายจากหอพักจุด ๘ ไปอยู่หอพักจุด ๑๐ เป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ เมื่อลูกจ้างไม่ไปและโจทก์ได้ลงโทษพักงาน ๒ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง คำสั่งของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยเห็นว่าคำสั่งลงโทษของโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า คำสั่งของโจทก์ที่สั่งพักงานลูกจ้างกับพวกเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมหรือไม่นั้น ศาลแรงงานภาค ๑ ฟังข้อเท็จจริงว่าการพักอาศัยในหอพักจุด ๘ และการพักที่หอพักจุด ๑๐ ต่างก็ต้องพักอาศัยห้องละ ๒ คน ทั้งหอพักจุด ๑๐ สร้างไว้สำหรับพนักงานซึ่งมีระดับสูงกว่าพนักงานที่พักอาศัยอยู่ที่หอพักจุด ๘ ซึ่งมีสภาพใหม่กว่าหอพักจุด ๘ คำสั่งของโจทก์ที่สั่งให้ลูกจ้างกับพวกย้ายออกจากหอพักจุด ๘ ไปยังหอพักจุด ๑๐ จึงเป็นคำสั่งที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างกับพวกยิ่งกว่า อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๒๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างระหว่างที่ศาลแรงงานสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างนั้น

คดีสืบเนื่องจากจำเลยสั่งพักงานโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาล ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าและได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่สั่งพักงานจนถึงวันที่รับกลับเข้าทำงาน จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ในระหว่างนั้นจำเลยที่ ๑ ได้เลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ก่อนที่จะมีการอ่านคำสั่งศาลฎีกา ดังนั้น หลังจากจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์แล้วโจทก์ก็ไม่ใช่พนักงานของจำเลยที่ ๑ ต่อไปแล้ว จึงไม่มีเงินเดือนค่าจ้างที่จำเลยที่ ๑ จะต้องจ่ายให้แก่โจทก์อีก ส่วนที่โจทก์อ้างว่าการที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ก่อนที่จะรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ทำให้โจทก์เสียเปรียบไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น เห็นว่า คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางดังกล่าวเป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งพักงานโจทก์โดยไม่ชอบ มิใช่เป็นการจำกัดสิทธิของจำเลยที่ ๑ ที่มีอยู่ตามกฎหมายในอันที่จะเลิกจ้างโจทก์แม้มีเหตุผลใหม่ที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ หากโจทก์เห็นว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยไม่ชอบ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายประการใดขึ้นอีก โจทก์อาจยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นคดีใหม่ได้โดยอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นใหม่นั้นได้

๒๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๖๔-๑๗๙๗/๒๕๕๖

เรื่อง นัดหยุดงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างเลิกจ้างได้

โจทก์ทั้งสามสิบสี่ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การต่อสู้ว่า หลังจากทำบันทึกเจรจากับผู้แทนสหภาพไลอ้อนไทร์สแห่งประเทศไทยแล้ว โจทก์กับพวกได้ร่วมกันหยุดงานหรือผละงานโดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและจำเลยทราบไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เป็นการหยุดงานหรือนัดหยุดงานในระหว่างข้อตกลงเดิมมีผลบังคับใช้อยู่ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า สหภาพแรงงานไลอ้อนไทร์สแห่งประเทศไทยกับจำเลยมีการยื่นข้อเรียกร้องและเจรจากันหลายครั้งแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ครั้งสุดท้ายพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานบันทึกเจรจาไว้ว่าจำเลยและสหภาพไม่อาจนำข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้มาใช้สิทธิปิดงานหรือนัดหยุดงานก่อนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมครบอายุในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่ในวันที่ ๙,๑๐ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ (วันที่ ๑๑-๑๒ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์) โจทก์กับพวกร่วมชุมนุมและนัดหยุดงานหน้าบริษัทใช้เครื่องขยายเสียงและปิดป้ายประกาศลักษณะโจมตีผู้บริหารจำเลย จำเลยประกาศแจ้งให้กลับเข้าทำงานแต่โจทก์กับพวกก็ไม่ได้กลับเข้าไปทำงาน การชุมนุมดังกล่าวไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้จำเลยและพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ถือว่าเป็นการจงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ส่วนโจทก์ที่ ๑๒-๓๔ ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควร จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์กับพวกได้ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ไม่ได้นัดหยุดงาน ขาดงานนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๒๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๑/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบเนื่องจากการบริหารจัดการของนายจ้างเอง ไม่เข้าข่ายหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ (ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงาน...ความจำเป็นของนายจ้างที่ยกขึ้นอ้างเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้จะต้องเป็นความจำเป็นที่สำคัญอันจะมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างอย่างมากทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติได้

มิใช่แต่เพียงความจำเป็นทั่วไปเล็กน้อยซึ่งไม่ส่งผลกระทบแก่กิจการของนายจ้างมากนัก คดีนี้โจทก์หยุดกิจการชั่วคราวของแผนกเย็บวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ แผนกบรรจุหีบห่อวันที่ ๒๕,๒๗ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ทั้งที่วันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ แผนกเย็บทำงานล่วงเวลา และวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ แผนกบรรจุหีบห่อทำงานล่วงเวลา อันแสดงให้เห็นว่าการที่โจทก์อ้างว่าประสบปัญหาการสั่งซื้อและนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศล่าช้านั้นเป็นปัญหาในการบริหารจัดการของโจทก์เอง ซึ่งหากโจทก์สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดีแล้วโจทก์ย่อมไม่ต้องหยุดกิจการในช่วงเวลาภายหลังจากที่ลูกจ้างในแผนกที่หยุดกิจการต้องทำงานล่วงเวลา โจทก์ควรวางแผนการบริหารกิจการของโจทก์ให้ลูกจ้างได้ทำงานต่อเนื่อง มิใช่การเร่งทำงานล่วงเวลาแล้วหยุดกิจการในเวลาต่อมาเนื่องจากไม่มีงานทำ ดังนั้นสาเหตุการหยุดกิจการของโจทก์จึงมิใช่สาเหตุที่จำเป็นถึงขนาดต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ที่จำเลยทั้งสองมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างส่วนที่ขาดอยู่ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานจึงชอบแล้ว

๒๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๒-๑๙๐๔/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างโดยจ่ายค่าจ้างจึงไม่ถือว่าเป็นการลงโทษและการกระทำดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

แม้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างจะมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษพักงานของผู้ร้องก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องมีคำสั่งพักงานผู้คัดค้านเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ก่อนยื่นคำร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองต่อศาลแรงงานโดยจ่ายค่าจ้าง การพักงานเช่นนี้เป็นการสั่งให้ผู้คัดค้านทั้งสองหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านทั้งสองต่อศาลแรงงานเสียก่อน อีกทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องก็กำหนดโทษทางวินัยในข้อ ๔.๒ และ ๔.๒.๓ ว่าโทษทางวินัยคือการพักงานไม่เกิน ๗ วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เมื่อผู้ร้องได้จ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ได้ทำงานจึงไม่ถือเป็นการลงโทษแก่ผู้คัดค้านทั้งสองและการกระทำของผู้ร้องไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

การละทิ้งหน้าที่ที่จะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรงนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติที่สำคัญให้นายจ้างแล้วไม่ปฏิบัติเป็นเวลานานแต่ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๑ มีหน้าที่สำคัญอย่างไร หากออกไปจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วจะเกิดความเสียหายต่อการผลิตของผู้ร้องอย่างไร ดังนั้นการที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ละทิ้งหน้าที่ออกไปบอกพนักงานของบริษัทรับเหมาค่าแรงให้ไปรวมตัวกันที่โรงอาหารช่วงบ่ายใกล้เวลาเลิกงานแล้ว กรณียังไม่ถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ทำงานของผู้ร้องเป็นกรณีร้ายแรง ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างต้องตักเตือนผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นหนังสือก่อน เมื่อยังไม่ได้ดำเนินการจึงไม่มีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ ๑ ทันทีได้

๒๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๕/๒๕๕๖

เรื่อง กรรมการลูกจ้างใช้โทรโข่งประกาศบริเวณฝั่งตรงข้ามบริษัทเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง ฯลฯ เป็นกรณีร้ายแรง ศาลอนุญาตให้เลิกจ้างได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

การที่ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างร่วมกับนาย ด. ใช้โทรโข่งประกาศ โดยผู้คัดค้านเป็นผู้ชักชวนให้พนักงานของผู้ร้องมาฟังนาย ด. ประกาศโจมตีผู้ร้องมีเนื้อความ เช่น ...เป็นบริษัทใหญ่โตแต่กระทำเยี่ยงอย่างคล้ายสัตว์...ผู้บริหารระดับ...ให้บริษัทพิจารณาระดับบริหารที่มีมันสมองอยู่ในกะโหลกเพียงพอไม่ใช่มีมันสมองไว้แต่คิดนักธุรกิจอย่างเดียว...บริษัทไม่เคยพัฒนามีแต่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงาน...มีการฉีกใบลาของพวกเรา...พฤติกรรมดังกล่าวมันเยี่ยงอย่างสัตว์เนรคุณ...การบริหารแบบนี้มันเฮงซวย...เป็นต้น ตามข้อความถอดเทปดังกล่าวแม้จะเป็นการประกาศอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริษัทแต่ก็มีเจตนาเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง อคติ และความเกลียดชังผู้บริหารของผู้ร้องขึ้นในหมู่พนักงานที่มาทำงานในตอนเช้ากับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวซึ่งได้ยินและไม่ทราบความจริง การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติ ก้าวร้าว และไม่แสดงความนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งงานสูงกว่าตน ไม่รักษาเกียรติ ชื่อเสียง และทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่ว่าในหรือนอกเวลาทำงาน ก่อความไม่สงบขึ้น จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒

๒๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๐๖/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างถือว่ากระทำผิดร้ายแรง กฎหมายไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าห้ามนายจ้างเลิกจ้างด้วยวาจาแต่ก็ต้องบอกสาเหตุของการเลิกจ้างด้วย

จำเลยประกอบกิจการจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ โจทก์ทำงานในตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้างานฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โจทก์ร่วมกับนางสาว น. น้องโจทก์ ซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายขายของจำเลย จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายเหล็กรูปพรรณเช่นเดียวกับจำเลย จำเลยทราบเรื่องวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ต่อมาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โจทก์ยังเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน ๕๐๐ หุ้น โจทก์ไปทำงานที่บริษัทที่

โจทก์ก่อตั้ง การกระทำของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรง จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานกรณีร้ายแรง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ มีความหมายว่ากรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยทำเป็นหนังสือหากประสงค์จะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอ้างเพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนายจ้างต้องระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างด้วย หากไม่ระบุไว้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง แต่ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยวาจา ดังนั้นถ้ามีเหตุเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยวาจาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเลิกจ้างเป็นหนังสือ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าหากนายจ้างประสงค์จะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอ้างปฏิเสธไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นายจ้างต้องแจ้งเหตุนั้นให้ลูกจ้างทราบขณะบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยวาจา ในขณะที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างด้วยวาจา โจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดจากการที่โจทก์กับพวกตั้งบริษัททำกิจการแข่งขันกับจำเลย ถือเป็นกรณีจำเลยได้ระบุเหตุตามมาตรา ๑๑๙ (๒)(๔) แก่โจทก์ในขณะบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยวาจาแล้ว จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ที่ใช้ในขณะเกิดเหตุ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

๓๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๑/๒๕๕๖

เรื่อง การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างกฎหมายมิได้กำหนดไว้ต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น ดังนั้นนายจ้างบอกเลิกจ้างด้วยวาจาย่อมมีผลตามกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ มิได้กำหนดเอาไว้ว่าการบอกกล่าวล่วงหน้าต้องทำเป็นหนังสือ ส่วนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง ก็มิได้ห้ามเด็ดขาดมิให้นายจ้างหรือลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยวาจาเพียงแต่ให้อีกฝ่ายทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อเป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าเท่านั้น เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยวาจาในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ การบอกกล่าวล่วงหน้าจึงมีผลเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนกันยายน ๒๕๔๙ โจทก์ออกจากงานวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ อันเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๔๙ โดยจำเลยจ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วนแล้วจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

๓๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๒-๒๔๖๔/๒๕๕๖

เรื่อง ตัวแทนเชิดเลิกจ้างลูกจ้าง ย่อมมีผลผูกพันบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๒๑ ถือว่าบริษัทเลิกจ้าง

จำเลยประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้จ้างโจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้าง ต่อมาจำเลยโดยนายธานิล ผู้กระทำการแทนจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม นายธานิลไม่ได้เป็นผู้กระทำการแทนจำเลยและไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ขณะเกิดเหตุจำเลยว่าจ้างนายธานิลให้รื้อถอนถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง การกระทำของนายธานิลมิได้กระทำในฐานะตัวแทนของจำเลย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางเห็นว่า ในช่วงเวลาที่โจทก์ทั้งสามทำงานให้จำเลย นายธานิลมาที่สถานีบริการน้ำมันเป็นประจำทั้งยังเป็นผู้สั่งให้ทำงานต่างๆ รวมทั้งพนักงานอื่นของจำเลยเคยบอกโจทก์ว่านายธานิลเป็นเจ้าของบริษัทจำเลย ทำให้โจทก์ทั้งสามเข้าใจมาโดยตลอดว่านายธานิลเป็นเจ้าของบริษัทจำเลย จึงยินยอมทำตามคำสั่งนายธานิล วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นายธานิลสั่งให้โจทก์ทั้งสามขุดดินบริเวณถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่เติมน้ำมัน โจทก์ทั้งสามทำตามคำสั่ง หลังจากนั้นนายธานิลไล่โจทก์ทั้งสามออกจากงาน โจทก์ทั้งสามไม่มาทำงานอีก พฤติการณ์ที่นายธานิลแสดงออกตลอดมาภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้โจทก์ทั้งสามเชื่อโดยสุจริตว่านายธานิลเป็นเจ้าของบริษัทจำเลยและเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสาม จึงเป็นกรณีที่นายธานิลเป็นตัวแทนเชิดของจำเลย การที่นายธานิลไล่โจทก์ทั้งสามออกจากงานเป็นการกระทำแทนจำเลยซึ่งเป็นตัวการ จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๒๑ ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม

๓๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๕/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ต่อมาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ จำเลยบอกให้โจทก์เขียนใบลาออกถ้าไม่เขียนจำเลยจะไม่คืนค่าหุ้นซึ่งโจทก์ถืออยู่ให้ โจทก์จึงเขียนใบลาออกโดยโจทก์ไม่ประสงค์จะลาออก ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์เขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจจำเลยมิได้บังคับ เหตุที่โจทก์ลาออกเนื่องจากโจทก์กระทำความผิดร้ายแรงหลายประการ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์สมัครใจลาออกจึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์สรุปความได้ว่าโจทก์ถูกนายวิชัยบังคับเขียนหนังสือลาออก หากโจทก์ไม่ยินยอมลาออกโจทก์ก็จะไม่ได้รับเงินใดๆ เพราะธุรกิจของจำเลยเป็นธุรกิจในครอบครัวของนายวิชัย การโอนหุ้นจำเลยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการซึ่งเป็นคนของนายวิชัยทั้งสิ้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ที่โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ

ศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๓๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๐/๒๕๕๖

เรื่อง ทำสัญญาจ้างหาโฆษณาแม้รายละเอียดในสัญญามุ่งถึงผลสำเร็จของงานก็ถือเป็นจ้างแรงงานมิใช่จ้างทำของ

ในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทำของนั้นหาจำต้องพิจารณาเพียงแต่ข้อความในสัญญาไม่ หากแต่ต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการทำงานของนายจ้างและลูกจ้างด้วยจึงจะทราบถึงเจตนาในการทำสัญญาของคู่สัญญาว่าเจตนาทำสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาจ้างทำของ แม้สัญญาจ้างหาโฆษณาระหว่างโจทก์และจำเลยจะมีรายละเอียดมุ่งถึงผลสำเร็จของงานอันได้แก่การหาโฆษณาให้แก่หนังสือพิมพ์ของจำเลยให้ได้ตามเป้าประสงค์ในสัญญา แต่ในทางปฏิบัติเมื่อโจทก์กับพวกไม่สามารถหาโฆษณาให้จำเลยได้ตามเป้าประสงค์ในสัญญา จำเลยก็ผ่อนผันให้แก่โจทก์กับพวก ทั้งยังจ่ายเงินเดือนและค่านายหน้าให้ตามสัญญาและเมื่อระยะเวลาตามสัญญาจ้างหาโฆษณาครบกำหนดแล้วปรากฏว่าจำเลยยังทำสัญญาจ้างโจทก์กับพวกอีก จึงแสดงถึงเจตนาของจำเลยในการจ้างโจทก์หาโฆษณาว่าแม้มีการกำหนดเป้าประสงค์ในการให้โจทก์กับพวกหาโฆษณามีมูลค่าไม่ต่ำกว่าในสัญญาข้อ ๓ แต่จำเลยมิได้มุ่งถึงผลสำเร็จของการงานที่ว่าจ้างนั้นเป็นสำคัญ ทั้งในการจ้างโจทก์กับพวกดังกล่าวจำเลยกำหนดให้โจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา ส่วนพวกของโจทก์ก็มีตำแหน่งในฝ่ายโฆษณาทั้งสิ้น จำเลยมอบบัตรประจำตัวพนักงานแก่โจทก์ โจทก์จะต้องลงเวลาเข้าทำงานและโจทก์มีอำนาจลงโทษตักเตือนลูกจ้างที่กระทำผิดแทนจำเลย พฤติการณ์ดังกล่าวล้วนแสดงถึงอำนาจบังคับบัญชาที่จำเลยมีต่อโจทก์กับพวก นิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์จึงเป็นการจ้างแรงงานอย่างแจ้งชัดหาใช่สัญญาจ้างทำของไม่

ส่วนการที่จำเลยอ้างว่าโจทก์กับพวกไม่ต้องทดลองงานตามข้อบังคับ เห็นว่า การที่จำเลยจ้างโจทก์กับพวกหาโฆษณาในจำนวนเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จำเลยย่อมเล็งเห็นความเชี่ยวชาญของโจทก์กับพวกเป็นสำคัญ ทั้งสัญญาระหว่างจำเลยกับโจทก์เป็นสัญญาจ้างแรงงานมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา ย่อมแตกต่างจากการจ้างแรงงาน แบบไม่มีกำหนดเวลาที่จำเลยใช้บังคับแก่ลูกจ้างทั่วไป ลำพังการที่จำเลยไม่ให้โจทก์กับพวกทดลองงานหาทำให้นิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์กลายเป็นสัญญาจ้างทำของไปไม่

๓๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๑/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างไม่อุทิศเวลาทำงานให้นายจ้าง มาปฏิบัติงานสายเป็นประจำ นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การต่อสู้ว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ประพฤติตัวไม่เหมาะสม โต้เถียง แสดงกิริยาก้าวร้าว ขาดความยำเกรง ทั้งไม่อุทิศเวลาให้จำเลย ฯลฯ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕,๔๖๔ บาท ค่าชดเชย ๓๓๒,๗๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยระบุว่าโจทก์ไม่อุทิศเวลาทำงานให้บริษัทฯ มีการมาปฏิบัติงานสายลาป่วยลากิจมากเกินในรอบปี ๒๕๔๙ จนถึงรอบปีปัจจุบัน จำเลยได้ออกหนังสือเตือนตามเอกสารระบุว่าโจทก์มาทำงานสายถึง ๓๘ ครั้ง รวม ๔ ชั่วโมง ๕ นาที ถือว่าโจทก์มาทำงานสายเป็นประจำ เป็นการทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงไม่ถูกต้อง ส่วนประเด็นค่าชดเชยจำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ลาป่วยเท็จและเป็นการขาดงานสามวันติดต่อกัน จึงเป็นข้ออุทธรณ์ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันโดยชอบในศาลแรงงานต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๓๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๕๗-๒๖๕๘/๒๕๕๖

เรื่อง ทุจริตต่อหน้าที่

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำเลย จ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นนักการตลาดระดับ ๖ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๙,๗๑๕ บาท เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ จำเลยโดยนาง ท. รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากการเป็นพนักงาน ข้อเท็จจริงฟังว่า โจทก์ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดจำหน่ายปุ๋ยตามโครงการปุ๋ยเชิงธุรกิจและกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของจำเลย และทำหน้าที่ผู้จัดการคลังสินค้าตามนโยบาย ในระหว่างทำงานโจทก์ทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าคลังสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครพนม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด ประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นค่าเช่า ๗๙,๘๐๐ บาท แต่โจทก์กลับชำระให้แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองนครพนม จำกัด เพียงแห่งเดียวเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และนำเงินส่วนที่เหลือ ๓๙,๘๐๐ บาท ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ต่อมาภายหลังโจทก์จึงนำเครื่องถ่ายเอกสารไปมอบให้แก่สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด แทนการชำระเงิน เป็นการทุจริตต่อหน้าที่